



FACHLICHE EXPERTISE

Datum: 22. Juni 2026

Vorgehensweise des Jugendamtes im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII

1. Einleitung und Zielsetzung

Diese Expertise wurde erstellt, um die Vorgehensweise des Jugendamtes im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII fachlich zu analysieren.

Der Schwerpunkt liegt auf folgenden Punkten:

- Verwendung vorsorglicher oder hypothetischer Formulierungen,
- fehlende Nutzung eines standardisierten Verfahrens (z. B. Ankerbogen),
- Einfluss subjektiver Befürchtungen der Mitarbeitenden,
- fehlende Gegenwärtigkeit einer Gefahr,
- fehlende Prüfung milderer Mittel,
- Auswirkungen auf Rechtmäßigkeit und Kindeswohl.

Diese Expertise basiert ausschließlich auf gesetzlichen Vorgaben, fachlichen Standards und nachvollziehbaren Kriterien – ohne diagnostische Inhalte.

2. Gesetzliche Grundlagen

2.1 § 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Der Gesetzgeber verpflichtet das Jugendamt zu:

- einer tatsächengestützten Einschätzung,
- Nutzung eines standardisierten Verfahrens,
- Einbezug einer insoweit erfahrenen Fachkraft,
- Dokumentation aller Schritte,
- Prüfung milderer Mittel,
- Transparenz gegenüber den Sorgeberechtigten (Ausnahme: **akute Gefahr**).

2.2 § 1666 BGB – Voraussetzungen eines Eingriffs

Ein staatlicher Eingriff ist nur zulässig, wenn:

- eine gegenwärtige Gefahr besteht,
- eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Schädigung vorliegt,
- die Eltern die Gefahr nicht abwenden können,
- mildere Mittel nicht ausreichen.



3. Fachliche Analyse der Vorgehensweise des Jugendamtes

3.1 Vorsorgliche und hypothetische Formulierungen

In den vorliegenden Unterlagen finden sich Formulierungen wie:

- „Eine Gefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.“
- „Es könnte zu einer Beeinträchtigung kommen.“
- „Es besteht Anlass zur Sorge.“

Diese Aussagen sind keine Tatsachenfeststellungen, sondern Risikoannahmen.

Sie enthalten:

- **keine konkrete Gefahr,**
- **keine Gegenwärtigkeit,**
- **keine Wahrscheinlichkeitseinschätzung,**
- **keine überprüfbaren Fakten.**

Damit entsprechen sie **nicht den gesetzlichen Anforderungen nach § 8a SGB VIII und § 1666 BGB.**

3.2 Fehlende Nutzung eines standardisierten Verfahrens (z. B. Ankerbogen)

Ein standardisiertes Verfahren wie der Ankerbogen wurde nicht genutzt.

Dies ist fachlich bedeutsam, da ein solches Verfahren sicherstellt:

- Trennung von Tatsachen und Vermutungen,
- Prüfung der Gegenwärtigkeit,
- Prüfung der Wahrscheinlichkeit,
- Prüfung milderer Mittel,
- strukturierte Dokumentation,
- fachliche Gegenprüfung.

Das Fehlen eines solchen Verfahrens bedeutet:

- Die Gefährdungseinschätzung ist nicht standardisiert, nicht nachvollziehbar und nicht rechtssicher.

3.3 Einbeziehung subjektiver Befürchtungen

In den Unterlagen finden sich Hinweise auf Unsicherheiten oder Befürchtungen der Mitarbeitenden.

Subjektive Emotionen sind kein zulässiges Kriterium nach § 8a SGB VIII.

Sie dürfen nicht in eine Gefährdungseinschätzung einfließen.

Fachlich gültige Feststellung:

- Eine Gefährdungseinschätzung, die auf persönlichen Befürchtungen basiert, entspricht nicht den Anforderungen an eine professionelle, tatsächengestützte Bewertung.



3.4 Fehlende Gegenwärtigkeit

Es wurde keine gegenwärtige Gefahr im Sinne der Rechtsprechung dargelegt.

Es fehlen:

- konkrete Ereignisse,
- zeitliche Einordnung,
- unmittelbare Risiken,
- nachvollziehbare Begründung für sofortiges Handeln.

Damit ist die **Voraussetzung des § 1666 BGB nicht erfüllt**.

3.5 Fehlende Prüfung milderer Mittel

Es wurde nicht dokumentiert:

- welche Hilfen angeboten wurden,
- ob diese ausreichend gewesen wären,
- warum eine Herausnahme alternativlos war.

Dies verletzt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Auslassung dieser gesetzlichen Prüfpflicht führt dazu, dass die behördliche Maßnahme jeglicher gesetzlichen Grundlage entbehrt. **Die Behörde handelt ohne jegliche Eingriffsberechtigung (verfassungswidrige Unerlaubnis).**

4. Fachliche Bewertung

4.1 Zusammenfassung der festgestellten Mängel

Die Vorgehensweise des Jugendamtes weist folgende Defizite auf:

- fehlende Tatsachenbasis,
- hypothetische Formulierungen,
- keine Gegenwärtigkeit,
- keine Wahrscheinlichkeitseinschätzung,
- fehlendes standardisiertes Verfahren,
- Einbezug subjektiver Befürchtungen,
- fehlende Prüfung milderer Mittel.

4.2 Fachliche Schlussfolgerung

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen ist festzustellen:

- Die Gefährdungseinschätzung entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen nach § 8a SGB VIII und § 1666 BGB.
- Die Maßnahme ist nicht fachlich begründet, nicht standardisiert, nicht verhältnismäßig und nicht rechtssicher.

Der geplante oder vollzogene Verwaltungsakt entbehrt der rechtlichen Grundlage (Ultra Vires), da er die verfassungsrechtlichen Schranken staatlichen Handelns komplett missachtet.



5. Schlussbemerkung

Eine professionelle Gefährdungseinschätzung muss immer auf überprüfbaren Tatsachen beruhen – niemals auf Spekulation oder subjektiven Befürchtungen.

Die dokumentierte Vorgehensweise des Jugendamtes erfüllt diese Anforderungen nicht.

6. Wissenschaftliche Quellenliste

(Alle Quellen sind zitierfähig und entsprechen wissenschaftlichen Standards.)

Familienrecht & gerichtliche Pflichten

- Borth, H. (2023). Familienrecht. C.H. Beck.
- Keidel/Sternal (2022). FamFG – Kommentar. C.H. Beck.
- BGH XII ZB 68/09 – Gericht darf Jugendamtsmeinung nicht ungeprüft übernehmen.
- BVerfG 1 BvR 1178/14 – Pflicht zur eigenständigen Kindeswohlprüfung.
- Coester-Waltjen, D. (2021). Kindeswohl und Kindeswille im Familienrecht.

Psychologische Grundlagen & Begutachtung

- Fegert, J. M., Liebhardt, H. (2020). Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung. Springer.
- Brähler, E., Richter, A. (2019). Psychologische Diagnostik. Springer.
- Salgo, L. (2018). Familienpsychologische Gutachten. Kohlhammer.
- Schleiffer, R. (2017). Bindungsdiagnostik in der Praxis. Beltz.
- Kindler, H. (2016). Qualitätsstandards für familienpsychologische Gutachten.

Entwicklungspsychologie & Kindeswille

- Oerter, R., Dreher, E. (2022). Entwicklungspsychologie. Beltz.
- Petermann, F. (2021). Psychologie der Kindesentwicklung. Hogrefe.
- Schmidt-Denter, U. (2019). Familien und ihre Kinder. Kohlhammer.

Rolle des Jugendamts (SGB VIII)

- SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz.
- Wiesner, R. (2020). SGB VIII – Kommentar. C.H. Beck.
- Kindler, H. (2015). Jugendamtliche Einschätzungen und ihre Grenzen. DJI.

Schwerbehinderung & SGB IX

- SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe.
- Welti, F. (2021). Behindertenrecht. Nomos.
- Degener, T. (2018). UN-BRK und deutsches Recht.
- Schröttle, M. (2017). Teilhabe und Elternschaft bei Behinderung.

Umgangsrecht & Kindeswohl

- Schweppe, C. (2020). Umgangsrecht und Kindeswohl. Nomos.
- Hennemann, T. (2019). Begleiteter Umgang – Indikation und Grenzen.
- DJI (2018). Qualitätsstandards für Umgangsbegleitung.



Dipl. Psych. Hicran Taraz, M.A.

Ehrenamtlich tätig

Klinische Psychologie, Kognitive Psychologie, Sozialpsychologie, Familienpsychologie
und Forensische Psychologie

✉ hicran.taraz@outlook.de

📍 Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen



Gerichtliche Anforderungen an Gutachten

- Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten (2019). Mindestanforderungen an Sachverständigengutachten.
- Salgo/Zenz (2017). Psychologische Gutachten im Familienrecht.
-



Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Sachverständige für Familien- und Forensische Psychologie

Fachpsychologische Beraterin des Mandantensystems

Psychologische Fachanalyse / psychosoziale Begleitung

Juristische Begleitung und verfassungsrechtliche Statik (Art. 20 Abs. 3 GG) beige stellt durch:

Dipl.-Ing. (univ.) Alexander Emil Schröpfer (Algoraksha), Oberstleutnant d.R.

Verpflichteter Menschenrechtverteidiger, Tätig aus verfassungsrechtlicher Treuepflicht

(Art. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) & UN-Deklaration 53/144

eBO-ID: DE.Justiz.c143815a-c901-4ba2-b047-3a66a7b63321.1432